

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	계약 절차 간소화 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “영”이라 한다.)」 제27조제3항 등에 따라 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 기획재정부 고시 제2022-33호」를 시행하였다.

이와 관련, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조(재공고 입찰과 수의계약)제3항에 따르면 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나

경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 동법 제20조제2항에 따른 재공고 입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 2024년 △△△△△△ △△△△ △△ 유류 구매 계약 현황

(단위: 원)

연번	구분	계약방법	공고일	개찰일	개찰결과	사유
1	1차 공고	경쟁입찰	2024.01.17	2024.01.23.	유찰	단독응찰
2	2차 공고	경쟁입찰	2024.01.23.	2024.01.29.	유찰	단독응찰
3	-	수의계약	계약금액	계약일	계약상대	-
			, *, ***	2024.02.05.	△△△△△	

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

△△△△△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△△△ △△△△ △△ 유류 구매”를 위해 [표 1]과 같이 유류 단가계약을 체결하였다.

그러나, 기획재정부에서는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따라 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 동법 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제27조제3항을 2020년 5월 1일에 신설하여 현재까지 시행중에 있다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△△는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한

법률」 시행령 제27조제3항의 신설 취지에 부합하도록 향후 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 동법 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 진행할 수 있도록 계약 절차를 간소화할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 2024년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)